

מסורת הש"ס

א) לעיל לה. ב)ק. לה. סנהדרין עט: פד.; ג) ב"ק פד.; ד) נעיל: דל: לה:]; ה) [ולקמן מ.]; ו) [נמנדרג לה]; ז) [שמות כא]; ח) ב"ק: א) [יתא חד ונוסף קל הקשא, ח] [ב"ק פד.]; ט) [גברים כג, ו] וליכא למימר דהכא לא קאי אקרא דכל חרס אלא אקרא דלא תקמו כופר דהא אמרי' בסמוך ולרבה דלמר חידוש כי. ת"ן, ו) ולפי האמת אע"ג דמלא יהיה אסון ונפקי כולאו ממתנא דבי חוקיה אינטריך עין תחת עין לכדושיין ולא עין קראי לאשמועינן דלא ליעביד ביה תרתי ואף על גב דנפקא לן מולא יהיה אסון: **הני מילי**. דלא נענינן ליה בתרתי היכא דסימא את עינו והרגו זה באותה מכה ומת: **דבדב אחר**. במכה אחרת ובצמ אחת: **אימא**. יענשיה דמי עין ומיתה כצביל ההריגה: **הא**. דסימא עינו והרגו זה: **מאיך דבי חוקיה נפקא**. דלא תיענשיה: **ולא עין ונפש תחת עין**. מיניה קיימא לן בהחובלי' דעין תחת עין לאו ממנש דאי אמרת ממנש דלמנא כהדי דסמינן לעיניה מיית והוה ליה עין ונפש תחת עין. מיהו שמעינן מינה דלא תעביד ביה תרתי לא שנה מת באותה מכה לא שנה לא מת: **סלקא דעמך אימינא חידוש** הוא **שחידשה תורה**. ככל משלומי קנס שאינו דין אלא גזרת מלך בעלמא וכיון **חידוש** הוא וגזירת חוק אימא אע"ג דליכא צדקה מייתה לשלם: **קמ"ל** חד מהנך קראי ימירא שאינו ענין לממון תניהו ענין לקנס: **כסנא קמא**. ודריש ליה באומר ערכו של יוצא ליהרג עלי: **בתנ"י שנתארכסה ונתגרשה**. דאילו ארוסה שלא נתגרשה חייב מיתה ואין שם קנס: **אין** לה **קנס**. טעמא מפרש בגמרא. ורישא דקתני אשת אחיו ואשת אחי אביו דבנתארכסה ונתגרשה עסקינן וקתני יש להן קנס ר' עקיבא היא: **גב' אלא מעסה**. לר' עקיבא הא דכתיב(י) נערה למעוטי צוגרת וצמולה למעוטי בעולה: **הכי נמי**. דלא ממעט לגמרי ותדרוש נערה לאישה הא צוגרת לעזמה הא לא אשכחן דלעשתמיט תנא ומתני צוגרת יש לה קנס וימא רבי עקיבא היא: **וקנסה לאביה**. ולקמן [ע"ב] מקשינן דר"ע אדר"ע: **הואיל ואביה וכלי כנסף קידושיה**. שלו הוא בנערותה ולקמן יליף לה בפרק נערה שנתפתתה (דף מו:): **מה כסף קידושיה אף על פי שנתארכסה ונתגרשה**. מאחר כשחוזרת ומתקדשת בתוך נערות: **לאביה הוי**. דהא כל קידושי נערות ילפינן לאביה דגבי קידושין לא כתיב מיעוטא דאשר לא אורסה כי הכא: **נאמר נאן**. באונס: **להן**. במפתה: **מה להן**. במפתה שקלים דכתיב [שמות כג] ישקול: אימא

תורה אור השלם
1. ונבחר בהנחה ושלמנה ומבחר אדם יומת:

ורקא כד בא 2. עין תחת עין ון תחת שן דן תחת דן רגל תחת רגל. שמות כא כד 3. כל תרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות ימות. ורקא כו כט 4. כי ימצא איש נגער בחולת אשר לא ארשה ותפשה ושבב עמה וימצאהו בדברים כב כח 5. ובי יפתה איש בחולת אשר לא ארשה ושבב עמה מדר ימרוקנה לו לאשה: שמות כב טו

גליון הש"ס

גב' בין מתכוין לשאין פתכוין. עין לקמן מ ע"א תורה' אחד כדרסה:

תוספות רי"ך

בתנ"י נערה שנתארכסה ונתגרשה ר"י הגלילי אומר אין לה קנס ר"ע אומר יש לה קנס וקנס' לעצמה. מ"ט דר' יוסי אמר קרא אשר לא אורסה הא אורסה אין לה קנס ור"ע אומר אשר לא אורסה לאביה הא אורסה לעצמה. וק"ל הלכה כר"ע מבחוריו. ומתני' דתני הבא על בתו אין לה קנס מפני שמתחייב בנפשו כר"ע אורא. דהיכי דמי שיתחייב בבחו השתא אילו בא עליה אחר שקיל איהו קנס. השתא שבא עליה הוא לא כ"ש ובלא מיתה נמי פשיטא דלא משלם קנס. אלא ודאי מתני' בבחו נערה שנתארכסה ונתגרשה עסקינן שקנסה לעצמה כר"ע ומפני שנתחייב בנפשו פטור וחדע דסתם

הני מילי. דלא תקמו כופר לפטור רוצח מזיד מקטולא: **היכא דהרגו**. צמוד דרך עלייה בהנפת ידו הכהו מאחריו דדכותה צשוגג לא ניתן לכפרת גלות כדכתיב(י) ויפל דרך נפילה: **מדסנא דבי חוקיה נפקא**. שאין חילוק בין דרך עלייה והוא הדין לפדותו. ולא יהיה אסון(י) מיהא אינטריך דאי מהיקישא הוה אמנא אדרבה לאידך גיסא מה מכה בהמה לעולם ישלם אף מכה אדם ישלם והשתא דנפקא לן פטור משלומין למזיד מלא יהיה אסון על כרחך היקישא לפטור שוגג דרך עלייה: **הכי גרסינן אלא אמר רמי בר חמא כו'**. אינטריך חד(י) מהני קראי לאשמועינן דלא ליעביד ביה תרתי ואף על גב דנפקא לן מולא יהיה אסון: **הני מילי**. דלא נענינן ליה בתרתי היכא דסימא את עינו והרגו זה באותה מכה ומת: **דבדב אחר**. במכה אחרת ובצמ אחת: **אימא**. יענשיה דמי עין ומיתה כצביל ההריגה: **הא**. דסימא עינו והרגו זה: **מאיך דבי חוקיה נפקא**. דלא תיענשיה: **ולא עין ונפש תחת עין**. מיניה קיימא לן בהחובלי' דעין תחת עין לאו ממנש דאי אמרת ממנש דלמנא כהדי דסמינן לעיניה מיית והוה ליה עין ונפש תחת עין. מיהו שמעינן מינה דלא תעביד ביה תרתי לא שנה מת באותה מכה לא שנה לא מת: **סלקא דעמך אימינא חידוש** הוא **שחידשה תורה**. בקנס אע"ג דמיקטיל משלם תורה באע"ג דמיקטיל משלם האי כ'כל חרם מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דר' חנניא בן עקיבא: **בתנ"י נערה שנתארכסה ונתגרשה** רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס **ר"ע אומר** י"יש לה קנס וקנסה לעצמה: **גב' מ"ט דר'** יוסי הגלילי אמר קרא י אשר לא אורשה הא אורסה אין לה קנס ור"ע אשר לא אורשה לאביה הא אורסה לעצמה אלא מעתה נערה ולא בוגרת ה"ו דלעצמה בתולה ולא בעולה ה"ג דלעצמה אלא לגמרי הכא נמי לגמרי אמר לך ר"ע האי לא אורשה מיבעי ליה לכדתניא אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארכסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי ר' יוסי הגלילי ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לאביה והדין נותן הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה ואביה זכאי בכסף קידושיה אע"פ שנתארכסה ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אע"פ שנתארכסה ונתגרשה לאביה א"כ מה ת"ל אשר לא אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו ג"ש נאמר כאן אשר לא אורשה ונאמר להלן אשר לא אורשה מה כאן ג' אף להלן ג' ומה להלן שקלים אף כאן שקלים ור"ע מאי חזית דאשר לא אורשה לג"ש ובתולה למעוטי בעולה אימא

הני מילי היכא דהרגו דרך עלייה אשלא ניתנה שגנתו לכפרה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגנתו לכפרה אימא נישקול ממונא מיניה וניפטריה קמ"ל א"ל רבא הא מדתנא דבי חוקיה נפקא ^אדתנא דבי חוקיה ^במכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד ^בבין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עליה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון אלא אמר רמי בר חמא איצטריך ס"ד אמינא ה"מ היכא דסימא את עינו והרגו בה אבל היכא דסימא את עינו והרגו בדבר אחר אימא נישקול ממונא מיניה א"ל רבא הא נמי מאידך תנא דבי חוקיה נפקא ^אדתנא דבי חוקיה ^בעין תחת עין יולא עין ונפש תחת עין אלא אמר רב אשי איצטריך ס"ד אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע"ג דמיקטיל משלם קמ"ל ולרבה דאמר ^אחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע"ג דמיקטיל משלם האי כ'כל חרם מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דר' חנניא בן עקיבא: **בתנ"י נערה שנתארכסה ונתגרשה** רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס **ר"ע אומר** י"יש לה קנס וקנסה לעצמה: **גב' מ"ט דר'** יוסי הגלילי אמר קרא י אשר לא אורשה הא אורסה אין לה קנס ור"ע אשר לא אורשה לאביה הא אורסה לעצמה אלא מעתה נערה ולא בוגרת ה"ו דלעצמה בתולה ולא בעולה ה"ג דלעצמה אלא לגמרי הכא נמי לגמרי אמר לך ר"ע האי לא אורשה מיבעי ליה לכדתניא אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארכסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי ר' יוסי הגלילי ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לאביה ונותן הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה ואביה זכאי בכסף קידושיה אע"פ שנתארכסה ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אע"פ שנתארכסה ונתגרשה לאביה א"כ מה ת"ל אשר לא אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו ג"ש נאמר כאן אשר לא אורשה ונאמר להלן אשר לא אורשה מה כאן ג' אף להלן ג' ומה להלן שקלים אף כאן שקלים ור"ע מאי חזית דאשר לא אורשה לג"ש ובתולה למעוטי בעולה אימא

שיראין ידיה דמחייב דליכא למיפטריה לא מקרא דלא יהיה אסון ולא מקרא דנפש תחת נפש דהא הוי ממון ונפש תחת ממון ונפש ולעיל (דף ל:): פטר ^אאזי זר שאכל תרומה משלו וקרע שיראין של חצירו וי"ל דלפי האמת נפקי כולאו מתנא דבי חוקיה וה"פ והא

נמי מאידך תנא דבי חוקיה נפקא כלומר ע"כ לא אינטריך כל חרס להכי אלא כולה נפקא לן מתנא דבי חוקיה דפטור דאי הוה רריך קרא למפטריה בלא כל חרס הוה פטרינן ליה מאידך תנא דבי חוקיה וא"ת ולישני דאינטריך כל חרס להרג חצירו וקרע שיראין וי"ל דכל חרס לא יפדה משמע ליה צממון שצא על ידי אותה חבלה שהמיתה צאה על ידה:

סַלְקָא דעתך אמינא חידוש הוא קמ"ט. אע"ג דצמתני' מייתי קרא דלא יהיה אסון והכא מפיק קנס מכל חרס היינו משום דכ"ל מתניתין כל חייבי מיתות דקתני וכל המתחייב צנפשו כו' אי נמי מתניתין אמאי כתנא קמנא דרבי תנניא בן עקיבא:

אלו נערות פרק שלישי כתובות

לח.

תנ"י מילי היכא דהרגו דרך עזייה דלא ניתן שגנתו לבפרה. פירוש לכפרה צידי אדם אע"ג דדרך עלייה קיל טפי מדרך ירידה כדמוכח בפרק אלו הן הגולין (מכות דף ט. ושם) גבי גר מושב גולה ע"י גר מושב וכל חומרי דשמעתין לא תלי אלא במה שלא ניתן לכפרה דאזינו מקפיד הש"ס במה

שקטילה ושריפה חמורין מהרג וזנק: **אב"ל סימא את עינו** והרגו בדבר אחר **אימא נשקול מיניה ממונא** ונקטלייה. כך גרס ר"ס דמלא יהיה אסון לא נפקא לן אלא סימא את עינו והרגו זה כי התם שזהכאה אחת הרג את האשה וגם הולדות אצל סימא את עינו והרגו דבדב אחר צמ אחת לא ^אלהכי אינטריך כל חרס למיפטריה קשה לרשב"א דהא ר' ישמעאל צנו של ר' יוחנן בן ברוקא לא דריש קרא להכי דלא נשקול מיניה ממונא ונקטליה אלא שלא יתן ממון ונפטריה ושמא אילו לא נאמר קאמר כדאשכחן ריש פרק נגמר הדין (סנהדרין דף מג. ושם) ובכמה דוכתי ולרשב"א נראה דהכא מסיק אליבא דתנא דבי חוקיה אצל לרבי ישמעאל ודאי לית ליה הא דתנא דבי חוקיה והא דאמר בריש הנמננין (שם דף פד: ושם) הניחא למנא דלית ליה דתנא דבי חוקיה אלא למנא דלית ליה היקישא למה לי תנא דלית ליה דבי חוקיה היינו רבי ישמעאל ובסמוך דקאמר ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס כו' סבר לה כת"ק דר' חנניא בן עקיבא הוה מצי למימר ס"ל כרבי ישמעאל: **הא נמי מאידך תנא דבי חוקיה נפקא**. אלו מההיא דרשה גופה קאמר דנפקא לן דהא ההיא דרשה לא שייכא כלל לסימא את עינו והרגו דבדב אחר אלא הכי דייק דכי הכי דדרש'י ולא עין ונפש תחת עין ה"ג דרשין נפש תחת נפש ולא עין ונפש תחת נפש וסימא את עינו והרגו דד"א לא חשיב עין ונפש אלא נפש גריד' דמה שסימא את עינו צשעת הריגה לא חשיב כלום דבלאו הכי היה מת אלא שהמיתו בצער מרובה וא"ת ^אהא מילתא נמי מתנא דבי חוקיה דלעיל נפקא דמה מכה בהמה לא חלקת צין סימא את עינה והרגה זה להורגה דד"א כו' וי"ל במכה אדם ומכה בהמה משמע ליה בזהכאה אחת וא"ת סימא את עינו והרגו דד"א תפוק ליה דפטור מדמי עין אפי' לא הרג דצשעה שסימא את עינו היה רודף וניתן להצילו צנפשו וי"ל דמייירי צשיכול להצילו באחד מאיבריו שלא ניתן להצילו צנפשו: **אמ"ר רב אשי איצטריך כו'**. תימה דמשמע דאס הרגו וקרע

שיראין ידיה דמחייב דליכא למיפטריה לא מקרא דלא יהיה אסון ולא מקרא דנפש תחת נפש דהא הוי ממון ונפש תחת ממון ונפש ולעיל (דף ל:): פטר ^אאזי זר שאכל תרומה משלו וקרע שיראין של חצירו וי"ל דלפי האמת נפקי כולאו מתנא דבי חוקיה וה"פ והא

נמי מאידך תנא דבי חוקיה נפקא כלומר ע"כ לא אינטריך כל חרס להכי אלא כולה נפקא לן מתנא דבי חוקיה דפטור דאי הוה רריך קרא למפטריה בלא כל חרס הוה פטרינן ליה מאידך תנא דבי חוקיה וא"ת ולישני דאינטריך כל חרס להרג חצירו וקרע שיראין וי"ל דכל חרס לא יפדה משמע ליה צממון שצא על ידי אותה חבלה שהמיתה צאה על ידה:

סַלְקָא דעתך אמינא חידוש הוא קמ"ט. אע"ג דצמתני' מייתי קרא דלא יהיה אסון והכא מפיק קנס מכל חרס היינו משום דכ"ל מתניתין כל חייבי מיתות דקתני וכל המתחייב צנפשו כו' אי נמי מתניתין אמאי כתנא קמנא דרבי תנניא בן עקיבא:

אמא

מתני' כר"ע אתיא דהא אשת אחיו ואשת אחי אביו דתנן לעיל יש לה קנס לא אתיא אלא כר"ע דבע"כ גירשה או נתאלמנה שאל"כ הר"ל א"א ויש בהן מיתת ב"ד:

עין משפט ור מוצה

ס ד א מ"י פ"ו מהלכות רוצח ושמירת נפש ה' י ב יג סמג עשין עה: **ס** ב מ"י פ"א מהל' חובל הלקה ב ג ד סמג עשין ע: **ס** ג מ"י פ"ב מהל' נערה הל' טז סמג עשין עד טור א"ע סימן קעו: **ס** ד מ"י פ"ג מהל' אשות הל' יא סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סימן טז פ"א:



מוסף רש"י

מכה אדם ומוכה בהמה. לך חוקשו האלי קרא. מכה בהמה ישלמה ומכה אדם יומת, ומשמע בהמה חייב ממון וצאלס פטור מממון. דכתיב בהמה ישלמה ולא אדם, והקס לך הכחוב פטור משלומין של אדם לחיוב פטולומין של בהמה (סנהדרין עט: ובני"ז לעיל לה). דמה מכה בהמה לעולם משלם ואפילו בשוגג דכתיבין אדם מועד לעולם, אף מכה אדם דפטריה קרא משלומין, דכתיב יומת, לעולם פטור ואפילו בשוגג הואיל ובזמזד שייכא מיתה (ב"ק לה). אין זו לשאין מתכוין. אין זו חייב מיתה בלזס (לעיל לה). לדרך עליה. שסכחו כהנבחה דיו וזו שחתכו בחצרו מלמטה למעלה (לעיל לה). א: שרגו בללחתי דן בהרימו הכרן (ב"ק לה). דרך עליה לא שייך למתני גבי בהמה, אלא משום דנאזס אשכחן ביה חילוק בסיורי בשוגג דרך ירידה חייב גלות אצל דרך עליה בהרימו את ידו פטור מגלות דכתיב (לה) ויפל עליו וימות, דרך נפילה צעינן (סנהדרין עט: ובני"ז לעיל לה). לפוטרו ממון. כלומר לא חילקת בו שום דא לפטור מן המשלומין, אלא בכל צדדיו הוא דמחייב דריבין כל טוקין צ"ק (כז): מפלע תחת פלע לחייב על השוגג צמוד ועל האונס כרנון, ומכה בהמה טק הוא (סנהדרין עט:). אף מכה אדם. אין דין פטור משלומין הכחוב בו חלוק לגוס דא שומחייב ממון, אלא כל שעה פטור ממתון, צין בשוגג ואין מתכוין דפטור ממתיה, צין צמוד ומכוין דחייב מיתה (שם). חידוש הוא שחידשה תורה בקנס. כל משפט קנס חידוש הוא, הלכך אע"ג דממקטיל נמי לא מיפטור מיתה (לעיל לה):